

Nr. 203 Vorlage des Ministerialrats Wienstein an Staatssekretär Lammers. 8. August 1935

R 43 II/426, Bl. 12–13 Original¹

Beginn:

Beginn:

Sofort!

Betrifft: Wehrmachtbeamte und NSDAP.

1. Vermerk:

Nach § 26 Abs. 1 des Wehrgesetzes vom 21. Mai 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 609 ff.)² ist nur für die *Soldaten*, d. h. die im aktiven Wehrdienst stehenden Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften (vgl. § 21 Abs. 2) vorgeschrieben, daß die Zugehörigkeit zur NSDAP oder einer ihrer Gliederungen oder zu einem der ihr angeschlossenen Verbände für die Dauer des aktiven Wehrdienstes ruht. In der Begründung des Wehrgesetzes heißt es hierzu (S. 2, 3): „Nach den getroffenen Vereinbarungen soll während des aktiven Wehrdienstes die Zugehörigkeit zur NSDAP oder einer ihrer Gliederungen ruhen, weil deren Angehörige einer eigenen Befehls- und Strafgewalt unterliegen und eine klare Trennung der gegenseitigen Befugnisse notwendig ist“. Aus dem vorhergehenden Satz der Begründung ergibt sich die Gültigkeit dieses Satzes nur für die Soldaten.

Nach Abs. 4 des § 26 kann der Reichskriegsminister Wehrmachtbeamte und im Bereich der Wehrmacht angestellte Zivilpersonen, wenn militärische Notwendigkeit dies erfordert, den Vorschriften nach Abs. 1 und 2 unterwerfen, d. h. das Ruhen der Mitgliedschaft zur NSDAP usw. (Abs. 1) und das Ruhen des Rechts zum Wählen oder zur Teilnahme an Abstimmungen im Reich (Abs. 2) vorschreiben. Von dieser Befugnis hat der Reichskriegsminister bisher *nicht* Gebrauch gemacht. Der Reichskriegsminister hat lediglich durch Erlaß vom 3. Juli 1934 den Wehrmachtbeamten usw. die Zugehörigkeit zur SA und ihren Gliederungen unterbunden³. Sein Wunsch ist allerdings, das Verhältnis der Wehrmachtbeamten usw. zur Partei mit Rücksicht auf die besondere Stellung der Wehrmacht in einigen Punkten noch klarer zu regeln. Deshalb hat er am 15. Mai d. Js. ein Schreiben an den Stellvertreter des Führers gerichtet, in dem u. a. der Wunsch geäußert wird, die Wehrmachtbeamten sollten kein Amt in der Partei erhalten⁴. Auf dieses Schreiben hat der Stellvertreter des Führers bisher nicht schriftlich geantwortet. Seine Beamten haben jedoch den Beamten des Reichs-

¹ Veranlassung s. Dok. Nr. 198. Ein Durchschlag der Vorlage ging auch MR v. Stutterheim zu; R 43 II/426, Bl. 8–11.

² Wortlaut von § 26 und der amtl. Begründung dazu s. Dok. Nr. 198 Anm. 3, 4.

³ Als Anlage 1 beigelegt; R 43 II/426, Bl. 14. In dem Erlaß hatte der RWeM bestimmt, „daß Beamte und Angestellte der Wehrmacht der SA und ihren Gliederungen nicht mehr angehören dürfen. Soweit Beamte und Angestellte bisher der SA angehört haben, haben sie bis zum 20. 7. 34 bei ihren zuständigen SA-Dienststellen ihr Ausscheiden zu beantragen“. Das Verbot, das die Gunst der Stunde nach Niederschlagung der sog. Röhm-Revolution nutzte, war begründet mit der „weit über das in normalen Zeiten gewohnte Maß“ hinausgehenden dienstlichen Beanspruchung der Wehrmachtbeamten, die eine stärkere außerdienstliche Inanspruchnahme nicht zulasse.

⁴ Anl. 2; ebd. Bl. 15–17. Beigefügt war m.d.B. um Einverständnis ein Verfügungsentwurf, der den Wehrmachtbediensteten zwar die Zugehörigkeit zur NSDAP und ihren Gliederungen gestattete, jedoch die Annahme eines Parteiamts verbot. Das Schreiben an den StfF führte u.a. aus; „So sehr ich es begrüße, wenn Beamte, Angestellte und Arbeiter meines Geschäftsbereichs der NSDAP, einer ihrer Gliederungen oder einem der ihr angeschlossenen Verbände angehören, so halte ich es doch für meine Pflicht, dafür zu sorgen, daß ihnen aus dieser Zugehörigkeit nicht Pflichten erwachsen, die sie unter Umständen mit den ihnen von der Wehrmacht zugewiesenen Pflichten in Konflikt bringen. [...] Das ist schon deshalb notwendig, weil der Aufbau der Wehrmacht auch an den letzten Untergebenen Anforderungen stellt, die seine Arbeitskraft voll in Anspruch nehmen.“ Damit war sachlich genau die schließlich getroffene Regelung vorweggenommen; s. Dok. Nr. 223.

kriegsministeriums gegenüber nach Mitteilung des Regierungsrats Kayser im Reichskriegsministerium mündlich zum Ausdruck gebracht, die einfachste Lösung bestehe darin, daß die Parteizugehörigkeit der Wehrmachtbeamten usw. ruhe. Eine derartige Auffassung hat auch Staatsminister Adolf Wagner als Vertreter des Stellvertreters des Führers Herrn Generaloberst von Blomberg gegenüber (nach Mitteilung des Regierungsrats Kayser) vertreten. Generaloberst von Blomberg hat bei dieser Unterredung nochmals betont, er selber verlange keineswegs das Ruhen der Parteizugehörigkeit. Wenn die Partei jedoch von sich aus diesen Vorschlag mache, um, wie Staatsminister Wagner ausführte, das Entstehen von zwei verschiedenen Gruppen von Parteiangehörigen zu verhindern, so könne er, Generaloberst von Blomberg, sich natürlich damit einverstanden erklären. In Verfolg dieser Unterredung hat sodann der Reichskriegsminister ein der Unterredung mit Herrn Wagner entsprechendes Schreiben an den Stellvertreter des Führers gerichtet⁵, auf das bisher eine Antwort noch nicht eingegangen ist.

Regierungsrat Kayser betonte ausdrücklich, Generalmajor von Reichenau habe ihm noch vor wenigen Tagen als eigene Auffassung und Auffassung des Reichskriegsministers mitgeteilt, daß das Ruhen der Parteizugehörigkeit für Wehrmachtbeamte usw. keineswegs vom Reichskriegsminister verlangt werde. Notwendig sei nur die Erfüllung der Wünsche, die der Reichskriegsminister in seinem Schreiben an den Stellvertreter des Führers vom 15. Mai d. Js. geäußert hat.

2. Hiermit Herrn Staatssekretär gehorsamst vorgelegt⁶.

W[ienstein]

⁵ RKrM an StdF, z. Hd. StM A. Wagner, 29. 6. 35. Hier war um das Einverständnis mit folgendem Befehl nachgesucht worden: „§ 26 Ziff. 1 des Wehrgesetzes gilt auch für die Wehrmachtbeamten. [... folgt Zit. § 26 Abs. 1] Wehrmachtbeamte, die Mitglieder der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen oder eines der ihr angeschlossenen Verbände sind, haben den zuständigen Dienststellen der Partei bzw. der Gliederung oder des Verbandes von diesem Befehl Mitteilung zu machen. Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Wehrmachtbeamtendienst lebt ihre Mitgliedschaft in der Partei bzw. in der Gliederung oder dem Verband ohne Benachteiligung für den einzelnen wieder auf.“ R 43 II/426, Bl. 18.

⁶ Lammers brachte die Aufzeichnung samt Anlagen am 15. 8. 35 bei Hitler zum Vortrag und teilte über das Ergebnis dem RKrM v. Blomberg am selben Tage mit: „Der Führer hat den Wunsch, diese Frage bei nächster Gelegenheit mit Ihnen zu erörtern. Ich darf Sie daher ergebenst bitten, ihn daraufhin anzusprechen. Bemerken möchte ich hier lediglich, daß der Führer eine Anordnung auf Grund § 26 Abs. 4 des Reichswehrgesetzes [sic] vom 21. Mai 1935 dahin, daß § 26 Abs. 1 des Wehrgesetzes auch für die Wehrmachtsbeamten sowie für die Angestellten und Arbeiter der Wehrmacht in Kraft gesetzt wird, nicht für nötig und auch nicht für richtig hält.“ R 43 II/426, Bl. 20.
Eine diesbezügliche AnO erließ der RKrM am 10. 9. 35: Dok. Nr. 223.

Zitierhinweis

Nr. 203 Vorlage des Ministerialrats Wienstein an Staatssekretär Lammers. 8. August 1935 in:
Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d203>